

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2861/2533

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพมหานคร
จำกัด

โจทก์

นายสัญญา คงทน กับพวก

จำเลย

นายกมล คงทน ทนายจำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงมาท้ายคำร้องว่า ไม่คัดค้าน(อันดับ 119)

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 82575 และ 82577 ตำบลหัวหมาก(หัวหมากใต้)อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ประมูลซื้อได้ในราคา 410,000 บาท จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดได้ราคาต่ำกว่าราคาประเมินมากและเป็นการขายโดยสมยอมกับโจทก์ ทั้งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดก็ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดและมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดใหม่ โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 114)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องตั้งกล่าว และมีคำแถลงประกอบมาด้วยว่าขอให้ศาลฎีกาสั่งคำร้องขอถอนฎีกาเป็นกรณีเร่งด่วนด้วยโดยใบแต่งตั้งทนายระบุให้มีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 119,120,61)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ